



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'udienza del **14 ottobre 2021**, svoltasi mediante deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020;

- viste le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente il 5 ottobre 2021 e dal convenuto il 6 ottobre 2021;

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 11861** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2020**, vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 35, presso lo Studio legale d'Amati, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Nicola D'AMATI e Barbara DI NICOLA

RICORRENTE

E

CP_1 – in persona legale rappresentante *pro tempore* – rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella PIERGENTILI in virtù di procura generale alle liti in data 21.7.2015, n. 80974 di rep., per atto a rogito notaio *Persona_1* elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, via Cesare Beccaria, n. 29

CONVENUTO

OGGETTO: impugnazione provvedimento di annullamento, in autotutela, della concessione della rendita vitalizia e conseguente revoca della prestazione pensionistica – risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Gli avv.ti G. N. d'Amati e B. Di Nicola, per il ricorrente: “... A) *dichiarare illegittima e nulla e/o annullare la Disposizione n. 700200 – 18 – 0039 del 20.3.2018 con la quale la sede CP_1 di Roma Monteverde Gianicolense ha disposto l'annullamento, in regime di autotutela, del provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia n. RV/1986 del 7.1.2013; B) per l'effetto di quanto sub A), ordinare all'CP_1 di certificare sull'estratto conto previdenziale del Sig. Parte_1 l'avvenuto riscatto contributivo di n. 188 settimane relative al periodo dal 23.4.1979 al 30.11.1982; C) dichiarare illegittimo e nullo e/o annullare il provvedimento in data 5.6.2018 con il quale l'Agenzia Complessa CP_1 di Roma Lido di Ostia ha disposto la revoca della prestazione pensionistica del ricorrente; D) per l'effetto di quanto sub C): - accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 al trattamento pensionistico di anzianità anticipata ex Lege n. 416/1981 con decorrenza dal 1° agosto 2013; - condannare l'CP_1 a corrispondere al ricorrente, con effetto dalla emananda sentenza, il trattamento pensionistico a lui dovuto, pari ad euro lordi mensili 2.301,84, corrisposto sino al mese di giugno 2018; - condannare l'CP_1 a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico a lui dovuto a titolo di arretrati maturati con effetto dal mese di luglio 2018, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge; E) dichiarare illegittima e nulla e/o annullare la domanda di restituzione del trattamento pensionistico erogato al ricorrente sino al 30.6.2018, presentata dall'CP_1 con comunicazione in data 6.8.2018; F) in subordine rispetto a quanto sub lett. da A) a E), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo versato in data 29.1.2013 per la costituzione della rendita vitalizia e per l'effetto condannare l'CP_1 al pagamento in suo favore del comples-*

sivo importo di euro 56.686,39, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge; G) sempre in subordine rispetto a quanto sub lett. da A) a E), riconoscere e dichiarare la responsabilità dell' CP_1 per i gravi danni subiti dal Sig. Parte_1 per effetto delle erronee comunicazioni sulla sua posizione contributiva fornite dall CP_2 ; H) per l'effetto di quanto sub G), condannare l' CP_1 al risarcimento del danno in favore del ricorrente per i titoli di cui al paragrafo IV della parte in diritto nella seguente misura: - euro 67.948,01 per il periodo dal 1° agosto 2013 al 30 giugno 2018 o nel diverso importo che sarà ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - euro lordi mensili 3.604,70 con effetto dal 1° luglio 2018 e sino alla data di effettivo conseguimento del trattamento pensionistico – quantificabili in misura di euro 75.586,05 sino al mese di marzo 2020 e salvo il resto - oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge; I) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell' CP_1 per i gravi danni subiti dal Sig. Pt_1 [...] per effetto dei comportamenti posti in essere nei suoi confronti a far data dal 20.3.2018; J) per l'effetto di quanto sub I), condannare l' CP_1 al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale per i titoli di cui al par. V della parte in diritto del presente ricorso nella misura complessiva di euro 50.000,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

L'avv. R. Piergentili, per l' CP_1 : “Voglia l'adito Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile ovvero comunque integralmente infondato in ogni sua parte e confermare integralmente i provvedimenti impugnati: - di annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento rendita vitalizia; - di revoca della pensione cat. VO n. 11053738; Vittoria di spese e compensi di lite”.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 4 maggio 2020, *Parte_1* ha esposto **che** in data 20/09/2012 ha presentato, presso la sede *CP_1* di Roma - Monteverde Gianicolense, domanda di costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione relativi al periodo dal 23/04/1979 al 30/11/1982, durante il quale aveva lavorato con mansioni di operaio, a tempo pieno, alle dipendenze della ditta *Organizzazione_1*; **che** in data 20/09/2012 la dott.ssa *Persona_2*, funzionaria dell'Istituto, avendo preso in carico la domanda di costituzione di rendita vitalizia e la relativa documentazione, ha rilasciato apposita ricevuta a sua firma; **che** il 07/01/2013 l'*CP_1* gli ha comunicato l'accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia; **che** il 29/01/2013 egli ha pagato quanto richiesto ai fini della copertura contributiva per il periodo scoperto; **che** in data 18/06/2013, avendo avuto conferma del raggiungimento del requisito contributivo di cui alla legge n. 416/1981 per poter usufruire del trattamento pensionistico di anzianità anticipata, ha rassegnato le proprie dimissioni; **che** il 25/07/2013 ha presentato alla sede *CP_1* di Lido di Ostia domanda di pensione di anzianità anticipata, accolta come da comunicazione del 3/12/2013; **che** in data 21/09/2017, con lettera raccomandata, l'*CP_1* gli ha comunicato l'esistenza di asserita irregolarità nella documentazione presentata ai fini dell'accoglimento della domanda di rendita vitalizia ed ha richiesto l'esibizione dell'originale del libretto di lavoro; **che**, con successive raccomandate del 2 e del 3 ottobre 2017, egli ha comunicato all'*CP_1* di aver consegnato tutta la documentazione richiesta e necessaria in sede di presentazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia; **che**, con disposizione n. 700200-18-0039 del 20/03/2018, l'*CP_1* ha annullato, in autotutela, il provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia; **che**, in conseguenza di tale provvedimento, sono state detratte dall'estratto conto previdenziale n. 188 settimane di contribuzione relative al

periodo dal 23/04/1979 al 30/11/1982, cioè il periodo oggetto della domanda di costituzione di rendita vitalizia; **che**, a seguito dell'annullamento, l' *CP_1* non ha rimborsato l'importo da lui pagato in data 29/01/2013 ai fini della copertura contributiva per i periodi scoperti; **che** in data 05/06/2018 l'Agenzia Complessa di Roma Lido di Ostia ha disposto la revoca della prestazione pensionistica; **che** la stessa, in data 06/08/2018, ha avanzato richiesta di restituzione del trattamento previdenziale erogato nel periodo dall'1/08/2013 al 30/06/2018; **e che** tali provvedimenti amministrativi sono stati impugnati mediante ricorso amministrativo senza esito alcuno.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità sia del provvedimento di annullamento, in autotutela, con cui è stata revocata la rendita vitalizia, sia di quello con cui è stata revocata la prestazione pensionistica.

Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che l' *CP_1* non poteva annullare, in regime di autotutela, il provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione di rendita vitalizia poiché, in ragione del termine prescrizionale di 18 mesi di cui all'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990, dalla data di accettazione della domanda di costituzione di rendita vitalizia a quella di annullamento in autotutela del relativo provvedimento erano decorsi cinque anni e settantadue giorni; che tale comportamento tenuto dall' *CP_2* è censurabile ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 97 Cost.; e che, a seguito della illegittima perdita del trattamento pensionistico, egli si è trovato in uno stato di crisi economica, costituendo esso l'unica fonte di sostentamento per se stesso e la sua famiglia.

Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Con memoria depositata il 9 novembre 2020, si è costituito l' *CP_1* affermando la legittimità dell'annullamento del provvedimento di revoca della rendita vitalizia e del relativo provvedimento di revoca della pensione.

In particolare, l' *CP_2* ha dedotto la doverosità e la legittimità del provvedimento di annullamento, in autotutela, non solo in virtù della disciplina det-

tata dall'art. 21 *nonies*, comma 2 *bis*, l. 241/1990, ma anche della disciplina dettata dall'art. 13, comma 5, l. n. 1338/1962 che individua nella figura del datore di lavoro il soggetto legittimato a chiedere all' *CP_1* di costituire una rendita vitalizia a carico del lavoratore.

L' *CP_2* ha altresì dedotto la doverosità e la legittimità del provvedimento di annullamento in ragione della disciplina dettata dall'art. 13 della l. n. 1338/1962 riguardante sia il decorso del termine prescrizionale ordinario decennale, sia l'onere in capo al lavoratore di provare con documenti aventi data certa l'esistenza del rapporto di lavoro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Le circostanze di fatto sono pacifiche e nessun nuovo documento il ricorrente ha prodotto per dimostrare la fondatezza della propria domanda di costituzione di rendita vitalizia presentata il 7 gennaio 2013. D'altro canto, a seguito della richiesta inviata dall' *CP_1* (doc. 10 produzione ricorrente) per ottenere ulteriore documentazione ed in particolare il libretto di lavoro, il PIRRI rispose di aver consegnato a suo tempo tutti i documenti occorrenti.

2. - La prima doglianza del ricorrente attiene al fatto che tra la data di accettazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia (7 gennaio 2013) e quella di annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento della rendita (20 marzo 2018) sono decorsi cinque anni e 72 giorni.

Sostiene il *Pt_1* che l' *CP_2* non potesse più adottare provvedimento in autotutela essendo decorso il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 7.8.2015, n. 124, anche nel caso in cui si ritenga che tale termine decorra dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2015, cioè il 28 agosto 2015.

Invero, l'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 non appare applicabile ai “provvedimenti” dell' *CP_1* che non siano in senso stretto amministrativi e cioè espressione di potere autoritativo ed emanati a seguito di valutazioni discre-

zionali che pongano in bilanciamento il perseguimento di finalità pubbliche con il minimo sacrificio degli interessi dei privati.

L'art. 21 *nonies*, rubricato “Annullamento d'ufficio” – secondo il testo in vigore dal 28/08/2015 al 31/05/2021 e cioè fino alle modifiche apportate dall'art. 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 – recita:

“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies [cioè viziato per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, tipici vizi dell'atto amministrativo], esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 [cioè tramite silenzio assenso], e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Dalla lettera della legge si comprende che la norma si riferisce soltanto ai provvedimenti amministrativi in senso proprio, affetti dai tipici vizi della violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, e prevede un potere ampiamente discrezionale di intervenire per rimuovere un atto viziato compiendo una necessaria valutazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale – il quale non può identificarsi con la mera esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa – e dando conto della comparazione di esso con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 13/10/2020, n. 4469).

Il carattere di provvedimento amministrativo in senso proprio dell'atto di annullamento in autotutela è ben evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

“L'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo non è atto dovuto, ma discrezionale, con la conseguenza che l'amministrazione, ricevuta detta istanza, non è obbligata ad avviare il relativo procedimento, ma nel caso decida di attivare il procedimento di riesame dei propri atti, potrà disporre l'annullamento solo se ricorrano cumulativamente le condizioni previste dall'art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 e segnatamente: a) che il provvedimento sia illegittimo; b) che sussista un pubblico interesse che giustifichi l'eliminazione dell'atto, poiché l'annullamento può comportare lo stravolgimento di un assetto di situazione fattuale e conseguenti posizioni giuridiche proprie di soggetti pubblici e privati ormai consolidatosi nel tempo, ancorché sulla base di una pregressa azione amministrativa illegittima, dei cui interessi si deve tener conto” (Consiglio di Stato, sez. V, 07/01/2021, n. 204).

Pertanto, quando dal provvedimento viziato derivino illegittimi esborsi a carico dell'amministrazione l'interesse pubblico è *in re ipsa* e non deve compiersi alcuna valutazione di bilanciamento con gli interessi dei privati né rileva il decorso del tempo:

“L’esercizio, da parte della Pubblica amministrazione, del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione né una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell’indebita erogazione di benefici a danno della finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo” (Cons. Stato, sez. V, 16/05/2016, n. 1961; v. anche Id., 29/01/2020, n. 717 e, da ultimo, Id., 08/02/2021, n. 1126, in un caso in cui veniva contestata la legittimità dell’atto di autotutela per il fatto che era decorso il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990).

Poiché, invece, i “provvedimenti” che l’ `CP_2` di previdenza emette in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l’attribuzione di un beneficio – che costituisce un diritto soggettivo – senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alla specifica disposizione dell’art. 21-nonies cit. ma sono espressione del fatto che istituzionalmente l’ente cura l’interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma:

“Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell’istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento – e non di concessione della prestazione – rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi. Tanto più che, essendo l’istituto assicuratore un soggetto pubblico e trattandosi di materia indisponibile, la volontà dello stesso di obbligarsi non può desumersi per implicito da

fatti o atti più o meno indicativi di una aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Ne consegue che all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, nella parte in cui contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni [assicurative antinfortunistiche], deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. A tale norma, quindi, l'CP_3 può fare ricorso nell'ipotesi in cui, dopo aver riconosciuto il diritto alla rendita e prima della liquidazione della prestazione, si renda conto di un errore di valutazione che lo determini a non erogarla" (Cass. civ., sez. lav., 05/07/2011, n. 14709; in motivazione citazioni di altri precedenti specifici in termini).

Il principio della necessità che l'Istituto di previdenza possa compiere in generale interventi in autotutela – e senza quindi gli specifici limiti posti dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 – per il solo fatto che sia riscontrata la insussistenza dei presupposti per l'erogazione di un beneficio è ribadito di recente della S.C.:

«In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'CP_1 è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono idonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in

modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione» (Cass. civ., sez. lav., 19/01/2021, n. 809).

Più in generale, la S.C. ha precisato con chiarezza anche i “rapporti” che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' *CP_1* e la rilevanza di questi e della eventuale violazione delle regole procedurali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario.

Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la S.C. ha affermato che: *“La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedurali addebitabili all' *CP_2* , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno”* (Cass. civile, sez. lav., 06/12/2019, n. 31954; nella relativa motivazione si leggono le seguenti persuasive considerazioni: *“Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle re-*

gole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedurali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).

Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta

instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacché questa potestà, ancorché espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talché, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso").

3. - Posto che, dunque, non può ritenersi illegittimo l'atto in autotutela per il fatto che sia intervenuto oltre il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 – né rileva, ovviamente, l'indagine circa la presenza delle circostanze che consentono all'amministrazione di superare il detto termine allorquando si tratti di provvedimenti conseguiti in base a false rappresentazioni di fatti o a dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci – deve verificarsi se, come afferma il ricorrente, sussistevano i presupposti per la costituzione della rendita vitalizia.

Il **Pt_1** sostiene che egli aveva osservato le prescrizioni dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 provando l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della **Organizzazione_1** e la relativa durata mediante attestato sostitutivo del libretto di lavoro del 27.2.1979, documento da ritenersi pienamente idoneo atteso che costituisce atto scritto di data certa, senza che rilevi la circostanza che lo stesso non fosse stato presentato in originale o in copia conforme, in quanto tali requisiti sono indicati soltanto nella circolare dell'**CP_1** n.

183 del 1990 e in due messaggi del sistema informativo interno dell'Istituto del 30.8.2006 e del 15.4.1993.

Evidenzia inoltre che, proprio in base a quanto contenuto nella recente circolare n. 78 del 29.5.2019 che analiticamente tratta della materia della rendita vitalizia, tra i documenti validi ai fini della prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato sono espressamente indicati il libretto di lavoro e l'attestato sostitutivo dello stesso.

Tali argomenti non appaiono idonei ad affermare che vi sia la prova documentale della esistenza del rapporto di lavoro giacché in numerose occasioni la S.C. ha negato che il libretto di lavoro possa rappresentare di per sé prova sufficiente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 05/05/1992, n. 5349, relativa a controversia promossa da lavoratore nei confronti della vedova del titolare della ditta individuale; in motivazione il Giudice di legittimità ha esposto le seguenti considerazioni:

«Questo Supremo Collegio ha invero costantemente ritenuto che il libretto di lavoro, istituito dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112 con finalità meramente burocratiche, non può valere, da solo, come prova certa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, potendo costituire soltanto un indice presuntivo (Cass. 17 ottobre 1974 n. 2920, 9 febbraio 1977 n. 589, 20 febbraio 1978 n. 836, 24 maggio 1978 n. 2605, 7 agosto 1982 n. 4417, 7 febbraio 1985 n. 983, 17 marzo 1986 n. 1832, 23 giugno 1986 n. 4178, 22 gennaio 1988 n. 510). [...] Per quanto attiene ai principi posti dalla citata sentenza n. 568 della Corte Costituzionale, è evidente che gli stessi trovano applicazione soltanto nei casi nei quali il rapporto di lavoro abbia avuto una prova documentale, ed attengono esclusivamente alla determinazione della retribuzione o alla precisazione della durata di un determinato periodo; ma nel caso in esame la esistenza del rapporto di apprendistato, secondo l'accertamento fattone correttamente ed insindacabilmente dal tribunale, è del tutto sfornita di prova do-

cumentale, posto che tali non possono considerarsi né il libretto di lavoro, per le ragioni esposte, né tanto meno le dichiarazioni provenienti dall' **CP_1** che, secondo quanto ritenuto dal tribunale, ai fini della azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ., debbono ritenersi *res inter alios acta*»; v. anche Cass. civ., sez. I, 26/07/2016, n. 15416).

Pertanto, nella specie, è pacifico che non era stato esibito l'originale della attestazione sostitutiva del libretto di lavoro bensì una mera copia, di per sé quindi priva di valore probatorio certo.

Né rileva che l' **CP_2** , in sede dell'originario procedimento amministrativo, non avesse sollevato contestazioni quanto al contenuto, poiché “*L'esito del procedimento amministrativo contenzioso e la sua regolarità od irregolarità non impediscono all'istituto previdenziale di agire o (come nel caso di specie) di resistere in giudizio in tema di accertamento della inesistenza di rapporti di lavoro subordinato e di conseguenti obblighi contributivi, trattandosi di materia in cui l'esercizio (corretto o meno) del potere di autotutela da parte dell' **CP_1** incide su situazioni giuridiche indisponibili da parte dell'ente medesimo.*

In altre parole, neppure un esito favorevole all'assicurato del contenzioso amministrativo comporta per l'istituto una preclusione analoga ad un giudicato, rimanendo pur sempre la possibilità dell'azione giudiziaria (cfr. Cass. 22.7.96 n. 6548; Cass. 20.11.97 n. 11594).

E, infatti, questa Corte ha più volte statuito che oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è l'impugnativa di un atto amministrativo dell'istituto né di una decisione del comitato regionale; il piano dell'accertamento giudiziale è distinto da quello dell'accertamento in sede di contenzioso amministrativo, di guisa che il giudice deve verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui in sede amministrativa sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo

del diritto fatto valere dall'assicurato (cfr. Cass. 19.4.01 n. 5744; Cass. 7.4.98 n. 3592).

Pertanto, ove sia mancato l'esercizio dell'autotutela, l'effetto che si determina in favore dell'assicurato vittorioso in sede di contenzioso amministrativo è che l'istituto deve sì stare alla decisione del comitato regionale, ma non gli è precluso di chiedere al giudice un accertamento di segno opposto che si sovrapponga alla decisione stessa. In sostanza è la situazione simmetrica, a parti invertite, che si determina per l'assicurato in caso di decisione del comitato regionale a lui sfavorevole: in tal caso può adire il giudice e chiedere che venga riconosciuta, ad esempio, la sussistenza del rapporto di lavoro negata dalla decisione suddetta.

Analogamente, nella medesima fattispecie, ma in caso di decisione del comitato favorevole all'assicurato, è l'CP_1 che ha l'onere di chiedere al giudice l'accertamento negativo della sussistenza del rapporto di lavoro ritenuta dal comitato regionale e, nondimeno, negata dall'istituto, sul quale grava quindi l'onere della prova della simulazione del rapporto (cfr., ancora, Cass. 17.1.05 n. 789, cit.)” (Cass. civ., sez. lav., 02/07/2013, n. 16501).

Nella specie, l'esercizio dell'autotutela vi è stato e quindi non rileva che nel 2013 i documenti furono, erroneamente, ritenuti sufficienti per l'accoglimento della istanza, spettando invece interamente al ricorrente dimostrare, con documenti idonei di data certa (come richiesto dall'art. 13 l. n. 1338/1962), l'esistenza del rapporto di lavoro.

Per tali motivi, le domande formulate e indicate dalla lettera “A” alla “D” devono essere rigettate.

4. - Cionondimeno, si rileva che l'affidamento riposto dal contribuente nelle comunicazioni dell'Ente dotato di potere di indagine e certificazione è meritevole di tutela.

Si tratta di un principio largamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (Corte di Giustizia, 5 maggio 1981, C-112/80 in cui il legittimo affidamento viene definito “principio fondamentale della comunità”; Id., 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82; Id., 19 maggio 1983, causa 289/81; Id., 26 febbraio 1987, causa 15/85; Id., 17 aprile 1997, causa C-90/95) e dalla Suprema Corte di Cassazione, che in più occasioni ha espresso i seguenti principi: *“Nondimeno merita tutela l'affidamento di un iscritto all'ente previdenziale pubblico. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa (v., per recenti applicazioni in materia tributaria, Cass. n. 21513 del 2006; Cass. n. 9308 del 17 aprile 2013). Esso trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.).*

Come osservato da questa Corte nella sentenza n. 17576 del 2002, svariate pronunce dalla Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'U.E. indicano che la tutela del legittimo affidamento costituisce un principio generale tanto dell'ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e dell'ordinamento comunitari. Anche il Giudice amministrativo ha sempre considerato i principi della buona fede e del legittimo affidamento tra i canoni regolatori ultimi dei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed amministrati nelle più diverse fattispecie.

Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stre-

gua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative” (Cass. Civ., sez. lav., 19/09/2013, n. 21454).

Tale principio per la materia previdenziale è sotteso all'art. 52, legge n° 88/1989, che, al primo comma, prevede il potere dell'Ente di rettificare in ogni momento le prestazioni previdenziali erogate in caso di errore, tuttavia temperandolo, al secondo comma, con il principio dell'irripetibilità delle somme già corrisposte, fatta eccezione per il caso di dolo dell'interessato.

La citata disposizione, che pur può inquadrarsi solo in senso ampio nell'espressione del potere di autotutela dei soggetti pubblici, rappresenta una disposizione speciale o, più propriamente, diversa per campo applicativo rispetto alla norma di cui all'art. 21-*nonies* l. n. 241/1990 in quanto si applica soltanto all'Istituto di previdenza in relazione alla revisione di prestazioni previdenziali, senza prevedere termini di decadenza di sorta (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21/03/1992, n. 3563).

5. - Per quanto concerne il caso di specie, si osserva che il provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia (doc. 2, produzione ricorrente) unitamente all'estratto conto previdenziale avente ad oggetto l'avvenuto riscatto contributivo di 188 settimane lavorative relative al periodo intercorrente dal 23.04.1979 al 30.11.1982 appaiono chiaramente idonei ad ingenerare nel ricorrente un affidamento meritevole di tutela, tanto da indurlo a rassegnare le dimissioni.

Si rileva, altresì, che dagli atti di causa non emergono elementi indizianti la configurabilità del dolo in capo al ricorrente, atteso che non risulta alcun collegamento tra le presunte condotte illecite del dipendente CP_4 – menzionato dal convenuto a pag. 4 della memoria – e la costituzione della ren-

dita vitalizia del *Pt_1* anzi risultando responsabile del procedimento di costituzione della rendita la dott.ssa *Persona_2* (doc 1, all. al ricorso); deve pertanto escludersi l'applicabilità del secondo comma dell'art. 52 cit., non essendo, peraltro, prospettato neppure dall'*CP_1* un qualche "coinvolgimento" dell'attuale ricorrente nell'accoglimento della domanda di costituzione di rendita nonostante la carenza dei documenti prodotti.

Alla luce della disamina svolta, deve ritenersi infondata la domanda dell'*CP_1* di restituzione del trattamento pensionistico erogato, operando l'eccezione di irripetibilità ex art. 52 l. n. 88/1989 – rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. civ., sez. un., 03/02/1995, n. 1315) – e, conseguentemente, deve accertarsi il diritto del ricorrente a ritenere le somme percepite.

6. - In merito alla costituzione della rendita vitalizia, si osserva che il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente in ordine allo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di tempo intercorrente tra il 23.04.1979 e il 30.11.1982, non esime il Tribunale dal constatare che, a seguito dell'annullamento del provvedimento di costituzione della rendita vitalizia e della conseguente revoca della pensione, l'importo di €56.686,39, versato dal ricorrente all'*CP_1* per la copertura contributiva di n° 188 settimane, risulta, in parte, indebito.

Al fine di precisare quanto affermato, appare opportuno delineare i tratti essenziali dell'istituto della rendita oggetto di causa, assimilabile ad un contratto di natura assicurativa.

Caratteristica fondamentale di esso si rinviene nell'obbligazione di una parte, in questo caso l'*CP_1*, di corrispondere una rendita finché rimanga in vita il beneficiario della stessa, nel caso di specie, il PIRRI; tale struttura getta luce sulla natura tipicamente aleatoria dell'obbligazione, in quanto l'esito economico dello scambio dipende dalla durata della vita del beneficiario: tanto più sarà longevo il *vitaliziando*, quanto più il soggetto obbligato potrà trovarsi a

pagare un importo superiore al valore di quanto ricevuto per la sua costituzione.

Invero, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, il contribuente è tenuto a versare un importo, definito “riserva matematica”, commisurato all’entità delle prestazioni future da erogare in favore del pensionato e pertanto strettamente dipendente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e dal contesto socio-economico del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione.

Si osserva, inoltre, che pur essendo un contratto a prestazioni corrispettive, la rendita vitalizia non è soggetta a risoluzione per il mancato pagamento di rate scadute (art. 1878 c.c.). Invero, l’obbligato, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita offrendo il rimborso del capitale poiché così facendo inficerebbe lo scopo perseguito dal vitaliziando, cioè la sicurezza di ottenere una prestazione periodica per tutta la durata della vita.

Ciò posto, si rileva che il provvedimento di annullamento della rendita vitalizia esula dall’alea tipica della rendita, in quanto dettato da esigenze di rettifica del provvedimento da parte dell’Ente - estranee alla longevità del vitaliziando - e allo stesso tempo, priva la corresponsione della somma originariamente versata dal ricorrente di giustificazione causale.

Nel caso di specie, dunque, ricorrono i presupposti dell’indebito oggettivo.

Invero, dagli atti di causa risulta che in data 29.1.2013 il Pt_1 abbia versato, ai fini della costituzione della rendita, la somma di €56.686,39 e che in data 23.03.2018 la stessa sia stata annullata.

Orbene, considerando che: ai fini della quantificazione della riserva matematica si tiene conto delle aspettative di vita e che secondo le tabelle di mortalità elaborate dall’ISTAT e dall’Organi gli uomini italiani, in media, godono di un’aspettativa di vita tra i 78 e gli 80 anni; che il PIRRI ha potuto usufruire

della rendita solo per 5 anni, quindi fino a 57 anni e 11 mesi; si può ragionevolmente dedurre che la somma incassata dall' CP_1 tenesse in considerazione almeno altri 20 anni di prestazioni previdenziali.

Dunque, prendendo in considerazione un periodo di tempo di durata della rendita stimato in 25 anni – cioè gli anni intercorrenti da quando è stata costituita la rendita al raggiungimento da parte del PIRRI di 78 anni d'età – attesa la complessità del calcolo, si ritiene equo suddividere la cifra versata per 25 anni, poi moltiplicarla per il numero di anni in cui il ricorrente non potrà godere della rendita, cioè 20. Così facendo, si ottiene che la somma originariamente versata dal ricorrente risulta indebita nella misura di €45.349,11 (€56.686,39 diviso 25 = €2.267,45; €2.267,45 moltiplicato per 20 = €45.349,11). Su tale somma, che deve essere restituita al Pt_1 sono poi dovuti gli interessi legali ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria, dal giorno della domanda.

Pertanto, deve accogliersi, in parte, la domanda di condanna dell' CP_1 (lettera F delle conclusioni) alla restituzione dell'importo originariamente versato, nella misura pari ad €45.349,11, oltre gli accessori di legge.

7. - Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno, si rileva che l' CP_1 risponde dell'erronea ammissione del trattamento previdenziale, a titolo di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. ove ne siano conseguite le dimissioni dal rapporto di lavoro.

L'assunto trova fondamento nell'art. 54, l. n. 88 del 1989 ove è previsto che *“E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”*.

Nel caso di specie, l' CP_1, sulla base di un'istruttoria condotta e valutata in maniera negligente, ha dapprima concesso una pensione non spettante,

creando un ragionevole affidamento nell'assicurato tale da indurlo alle dimissioni, per poi revocare la prestazione.

Invero, la Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che, *“Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass. sent. 3195 del 2012 e 15083 del 2008; ex plurimis, Cass. sent. n. 19340 del 2003, n. 5002 del 2002, n. 6995 e 6867 del 2001, n. 14953 del 2000, n. 9776 del 1996), il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell'CP_1 sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale.*

Questa Corte già in altre occasioni ha avuto modo di esaminare la questione di lavoratori che avevano rassegnato le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall'CP_1 attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine (ex plurimis, Cass. n. 1104 del 2003; v pure Cass. n. 6995 del 2001 e n. 5002 del 2002) ed ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'CP_1 che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Più recentemente, la sentenza 10 novembre 2008, n. 26925, ha affermato che, in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'CP_1 della

posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivante per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza.

Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma dell'art. 1218 c.c., colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La nozione di causa non imputabile al debitore che induce l'impossibilità della prestazione o dell'esatta prestazione è stata costantemente precisata in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l'impossibilità della prestazione nonostante l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali. L'art. 1218 c.c., pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione (Cass. n. 3294 del 2004). Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'CP_1 abbia comunicato all'assicurato una indicazione erronea del numero dei contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito" (Cass. Sez. Lav., 19/09/2013, n. 21454).

Nel caso di specie, si rileva che convenuto non ha dato prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la corretta determinazione in ordine alla richiesta del `Pt_1` essendosi limitato ad allegare genericamente che la pratica oggetto di causa rientrava tra quella istruite dal dipendente infedele `CP_4`, il cui nome, tuttavia, non compare mai nei documenti relativi alla costituzione della rendita in favore del ricorrente.

Si osserva, altresì, che la scelta del `Pt_1` di dimettersi in ragione dell'originaria concessione del trattamento pensionistico è insindacabile, in quanto frutto di una valutazione rimessa alla discrezionalità del medesimo, non rilevando quindi, ai fini della sussistenza del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., l'eventuale esistenza di altra opzione, quale quella di restare in servizio ai fini del conseguimento di ulteriore contribuzione utile per la maturazione del diritto alla pensione.

Invero, nessuna colpa risulta ascrivibile al ricorrente, attesa la necessità di tutelare il ragionevole affidamento riposto nell'estratto conto previdenziale del 20.03.2013 (doc. 4, produzione ricorrente), che riconoscendo i contributi nel periodo originariamente scoperto, lo ha indotto a rassegnare le dimissioni in data 18.06.2013 (doc. 5, produzione ricorrente).

Attesa la natura di eccezione in senso stretto, non risulta, invece, vagliabile la condotta del PIRRI in relazione all'art. 1227, 2° comma, c.c., in quanto non sollevata dall'`CP_1` nella memoria di costituzione.

Sul punto si riporta l'orientamento della Corte di Cassazione: *“In tema di **risarcimento** del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma della medesima norma, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio*

all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto" (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218).

Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti dell'“*an*” del diritto al risarcimento, deve individuarsi il “*quantum*”.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno subito dal ricorrente deve determinarsi avendo riguardo all'importo delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati (Cass. sez. lav. n. 1104 del 24.1.2003, Cass. sez. lav. n. 19340 del 17.12.2003).

Ai fini della determinazione dell'importo risarcitorio, tuttavia, è necessario rideterminare d'ufficio la retribuzione indicata nel ricorso, attesa la necessità di escludere le voci variabili, che non possono essere computate in questa sede, attesa la loro configurabilità solo ipotetica e mancando allegazioni utili a far ritenere che si trattasse, di fatto, di erogazioni fisse, quali: il turno promiscuo, quello notturno, il lavoro domenicale promiscuo e notturno, l'indennità domenicale.

Dunque, al netto delle voci sopra elencate, deve considerarsi una busta paga di importo pari ad €2.934,32, dal quale bisogna decurtare l'importo percepito mensilmente in forza della rendita fino al 30 giugno 2018 (data fino alla quale è stata versata la pensione: v. punti 22 e 24 del ricorso e relativi documenti allegati).

Dai documenti prodotti risulta che il Pt_1 ha percepito un rateo pensionistico di €2.260,93 da agosto 2013 a dicembre 2013 (all. 8), cioè per sei mensilità compresa la tredicesima; da gennaio 2014 a giugno 2018 ha percepito un

importo mensile di €2.281,28 (v. all. n. 9), cioè per 58 mensilità (comprese le tredicesime).

Pertanto, la differenza mensile tra la retribuzione che avrebbe percepito e la pensione percepita ammonta per il periodo agosto 2013 - dicembre 2013 ad €673,39 (€2.934,32 - €2.260,93); mentre la differenza mensile per il periodo gennaio 2014 - giugno 2018 è pari ad €653,04 (€2.934,32 - €2.281,28). Moltiplicando €673,39 per 6 (periodo agosto - dicembre 2013) ed €653,04 per 58 (periodo gennaio 2014 - giugno 2018) ed indi sommando i relativi prodotti si ottiene la somma di €41.916,66 (€4.040,34 + €37.876,32).

Inoltre, per il periodo successivo, dal mese di luglio del 2018 fino al marzo del 2020 (cioè, come da domanda, fino alla proposizione del presente giudizio), pari a n. 23 mensilità (7 per il 2018 + 13 per il 2019 + 3 per il 2020), l' *CP_1* deve corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, l'intera retribuzione mensile, rideterminata d'ufficio in €2.934,32 (per 13 mensilità all'anno), per un importo di €67.489,36.

Deve quindi pronunciarsi condanna al pagamento della complessiva somma di **€109.406,02** (€41.916,66 + €67.489,36) oltre gli accessori di legge e, cioè, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici *Org_3* giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, da ritenersi applicabile anche per i crediti di natura risarcitoria: cfr., per quanto riguarda il rapporto di pubblico impiego, Cass. civ., sez. lav., 02/07/2020, n. 13624) dalle singole scadenze coincidenti con l'ultimo giorno di ciascun mese (del periodo da agosto 2013 a marzo 2020), fino al soddisfo.

8. - Non si rinviene negli atti di causa documentazione sufficiente ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, atteso che le allegazioni prospettate in sede di ricorso risultano vaghe e l'unico documento prodotto è un

mero sollecito di pagamento del canone di locazione della casa familiare, che tuttavia non è idoneo a configurare una lesione delle attività realizzatrici della persona *sub specie* di danno esistenziale.

9. - Visto l'art. 92, 2° comma, c.p.c., attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate e la soccombenza reciproca, si ritiene equo compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* con ricorso depositato il 20 aprile 2020, così provvede:

1. - rigetta le domande indicate con le lettere A, B, C e D delle conclusioni di ricorso;
2. - condanna l' *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di **€45.349,11#**, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici *Org_3* dalla data del 20.04.2020 fino al soddisfo;
3. - condanna l' *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di **€109.406,02#** dalle singole scadenze coincidenti con l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al soddisfo;
4. - dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
5. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Rosa Maria Pantano.